

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4897/2533

นาง จิรา วิรัตน์นัท
นาง ยุ พิน พัท คำ
นาย จัตรชัย อินทุสุต กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 22, มาตรา 296 จัดว่า

การพิจารณาคำร้องของผู้ร้องว่าที่ดินและบ้านเรือนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีให้จำเลยและบริวารออกไปนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องมิใช่กรรมสิทธิ์ของจำเลย ขอให้ระงับการบังคับคดีไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทำการไต่สวนก่อน ที่ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อมให้ผู้ร้อง โจทก์ จำเลยมาศาลก็เพื่อทำการพิจารณาสั่งคำร้องของผู้ร้อง และในวันนัดพร้อม หากศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องของผู้ร้องไม่สมควรอนุญาตตามคำร้องก็อาจยกคำร้องเสียได้ ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิเคราะห์แล้วว่าคำร้องของผู้ร้องไม่มีเหตุที่จะอนุญาตตามคำร้อง จึงยกคำร้อง มิได้สั่งยกคำร้องเพราะเหตุผู้ร้องไม่มาศาล.

กรณีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากที่ดินและบ้านพิพาท พร้อมกับรื้อบ้านเรือนออกไปจากที่ดินดังกล่าวผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินและบ้านพิพาทมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสองแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ขอให้ระงับการบังคับคดีและดำเนินการไต่สวนคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อม ในวันนัดพร้อม ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาว่า นัดไต่สวนคำร้องของผู้ร้องวันนี้ ทนายโจทก์ทนายจำเลยทั้งสองมาศาล ผู้ร้องและทนายไม่มา ทนายโจทก์แถลงว่าผู้ร้องมีเจตนาประวิงการบังคับคดีเพราะผู้ร้องเคยแถลงกับฝ่ายโจทก์ว่ายอมที่จะรื้อถอนบ้านออกไปแต่ขอเวลาสักระยะหนึ่งก่อน ขอให้ยกคำร้องเสีย ศาลพิเคราะห์แล้วให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า ที่ทนายผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดพร้อมศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจสั่งยกคำร้องของผู้ร้องได้ เพราะมิได้เป็นวันนัดไต่สวนคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การพิจารณาคำร้องของผู้ร้องไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทำการไต่สวนก่อน ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อมให้ผู้ร้อง โจทก์จำเลยทั้งสองมาศาลก็เพื่อทำการพิจารณาสั่งคำร้องของผู้ร้อง และในวันนัดพร้อมหากศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องของผู้ร้องไม่สมควรอนุญาตตามคำร้องก็อาจยกคำร้องเสียได้ ซึ่งในวันนัดพร้อมโจทก์ก็ได้แถลงข้อเท็จจริงให้ศาลชั้นต้นพิจารณาศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง เท่ากับว่าศาลชั้นต้นมิได้วินิจฉัยสั่งยกคำร้องของผู้ร้องเพราะเหตุผู้ร้องไม่มาศาล แต่แปลความได้ว่าศาลชั้นต้นได้พิเคราะห์คำร้องของผู้ร้องแล้ว เห็นว่าคำร้องของผู้ร้องไม่มีเหตุที่จะอนุญาตตามคำร้องจึงยกคำร้องโดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนต่อไป ที่ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาว่าวันนัดพร้อมเป็นนัดไต่สวน เห็นได้ว่าเป็นการจัดบันทึกผิดพลาดไปเท่านั้น ดังนั้นที่ผู้ร้องฎีกาว่าศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจสั่งยกคำร้องของผู้ร้องเพราะวันนัดเป็นวันนัดพร้อม มิใช่วันนัดพิจารณา จึงฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงษ์-ก้าน อันนันทน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>